

KASSATION & EGMR · 07.03.2001

Kassation – Erwiderung auf den Antrag

ART

Kassationsbeschwerde / Rechtsbehelf

GERICHT

Der Kassationsgerichtshof

DATUM

07.03.2001

PARTEIEN

McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Erwiderung – Kassationsgerichtshof · 7. März 2001

Überblick: Erwiderung, eingereicht von der SCP A. Bouzidi, Anwalt beim Conseil d'État und beim Kassationsgerichtshof, für Bernard Collorafi und die Gesellschaften SEBOL, B et O und Les Pins gegen McDonald's France. Sie antwortet auf den Antrag von McDonald's auf Streichung der Kassationsbeschwerde Nr. X-00-14447 aus dem Register, gestützt auf Artikel 1009-1 des NCPC.

Das Wesentliche

Das Dokument erinnert daran, dass das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 8. März 2000 die Kündigung der Verträge durch McDonald's für missbräuchlich erklärt und dessen Haftung begründet hat, wobei wechselseitige Verurteilungen ausgesprochen wurden. McDonald's beantragte die Streichung aus dem Register mit der Begründung, die Beschwerdeführer schuldeten noch 2.837.763,84 F. Die Beschwerdegegner bestreiten diesen Saldo: Nach Abzug der Kautionen (220.000 F) und zu Unrecht eingezogener Mieten (301.500 F) beziffern sie ihn auf 2.238.287,57 F und erklären, McDonald's habe bereits fast 75 % seiner Forderung erhalten. Sie beschreiben eine Lage der Zahlungsunfähigkeit: Gesellschaften ohne Tätigkeit seit dem 10. Juni 1998, Zwangshypothek auf das Haus von Herrn Collorafi in Höhe von 4.150.000 F, Drittschuldnerbescheid des Fiskus, Kündigung eines Bankdarlehens. Sie beantragen die Zurückweisung des Antrags, dessen Folgen offensichtlich übermäßig wären.

Tragweite

Dieses Dokument veranschaulicht die Kassationsphase und die Bedeutung der Vollstreckung des Berufungsurteils: Das Fortbestehen der Kassationsbeschwerde hängt von der – bestrittenen – Fähigkeit der Beschwerdeführer ab, die Verurteilungen zu begleichen.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/kassation-collorafi-erwiderung-streichung-kassationsbeschwerde-mcdonalds-2001/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.